

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 경 고 요 구

일련번호 2024-000사업소-008

제 목 물품 분할발주 및 전자공개 수의계약 등 계약절차 미준수

관계부서 000사업소

조치부서 000사업소

내 용

1. 업무개요

회사는 공공기관으로서 「국가계약법」, 「계약예규」, 「계약관리규정」 등에 따라 계약의 공정성과 투명성을 확보하기 위해 노력하고 있으며, 000사업소는 「직제규정시행세칙」에 따라 계전팀이 각종 기술용역과 공사 시공에 소요되는 품목을 계약담당부서에 구매요청하고, 계약담당부서는 구매요청 부서의 계약의뢰 내용을 검토하고 요청받은 계약 건에 대하여 「국가계약법」, 「계약관리규정」 등 관련 규정과 절차를 준수하여 계약업무를 수행하고 있다.

2. 판단기준

「계약관리규정」 제23조(구매요청서의 접수 및 검토)와 제24조(구매계획의 수립), 「계약업무 수행관련 유의사항 재강조」(총무처-5402, 2022. 9. 2.)에 따라 물품 구매계약 시행 시에 계약요청부서는 소요시기와 예산 등을 감안하여 분할계약요청을 지양하고 일괄계약을 요청하여야 한다.

계약담당부서는 계약업무를 수행할 때 계약의뢰 건에 대한 통합계약 여부를 적극적으로 검토하여 경쟁입찰을 통해 공정하고 투명하게 계약방법을 결정하여야 한다.

그리고 계약담당부서는 수의계약의 방법으로 계약업무 추진 시, 물품의 추정가격이 3백만 원 이상(발주처 실적정산분⁸⁾은 5백만 원 이상), 1억 원⁹⁾(2020. 4. 30. 이전은 5천만 원) 이하일 경우에는 「국가계약법 시행령」 제30조 제2항과 「전자공개 수의계약¹⁰⁾ 추가 확대 시행 알림」(총무처-8037, 2018. 12. 31.)에 따라 전자공개 수의계약 절차에 의해 공정한 업체 선정이 이루어질 수 있도록 하여야 한다.

또한, 「계약관리규정」 제3조(계약심의위원회)에 따라 계약방법에 관한 중요한 사항 등을 심의하기 위해 본사 및 사업소에 계약심의위원회를 구성¹¹⁾ 하여 운영하며, 심의사항에 관한 심의 사유가 발생하였을 때는 위원장은 심의 위원회를 소집하여야 한다.

따라서, 사업소 물품 구매 시에 계약요청부서는 수의계약을 체결할 목적으로 해당 구매요청을 시기적으로 분할하거나 구매품목·수량을 분할 하여서는 아니되고 일괄계약을 요청하여, 계약담당부서가 전자공개 수의계약 절차에 따라 경쟁입찰에 준하는 방법으로 처리할 수 있도록 하여야 한다. 또한, 전자공개 수의계약 절차로 진행하여야 함에도 해당 절차를 거치지 아니하고 특정업체와 수의계약을 체결할 때에는, 사업소 계약심의위원회를 개최하여 수의계약 사유 등에 대해 충분히 검토를 거친 후에 추진하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

이번 000사업소 감사대상기간(2021. 1. 25.~2023. 12. 31.) 중 물품구매 계약의 분할 또는 통합 발주, 전자공개 수의계약 등 계약체결 방법을 점검하였다.

8) 발주처의 요청에 따라 시행한 구매 건(지입자재비, 외주가공비, 장비임차료) 또는 계약금액 내에서 자체적으로 집행한 건(소모성안전장구 등)에 대하여 집행 실적만큼 발주처로부터 정산을 받는 비목

9) 「국가계약법 시행령」 제26조제6항에 근거하여 코로나19 극복을 위한 한시적 특례로 「기획재정부 고시 제2020-11호」(2020. 5. 1.~ 12. 31.) 및 「기획재정부 고시 제2020-38호」(2021. 1. 1.~ 6. 30.), 「기획재정부 고시 제2021-12호」(2021. 7. 1.~ 7. 5.)에 따라 소액 수의계약 한도가 5천만 원에서 종전 대비 2배인 1억 원으로 해당 고시 적용기간 동안 상향 조정되었으며, 이후 2021. 7. 6.부로 같은 법 시행령 개정에 따라 소액 수의계약 한도가 1억 원으로 상향되었음.

10) 수의계약 대상업체 선정 시 경쟁입찰에 준하여 전자조달시스템(SRM) 공개를 통해 복수의 견적서를 받아 업체를 선정

11) 사업소계약심의위원회는 위원장(사업소장), 위원(위원장이 지명하는 부(차)장 2인 이상), 간사(사업소 계약담당부서 차장 또는 계약담당직원)으로 구성함.

그 결과, 경쟁에 준하는 전자공개 수의계약에 의한 통합발주가 가능하나, 구매요청 부서의 요청 건별로 분할하여 「국가계약법 시행령」 제26조제1항제5호 가목에 따른 소액의 사유로 계약 체결한 것을 비롯해, 물품의 추정가격이 3백만 원 이상(발주처 실적정산분은 5백만 원 이상), 1억 원(2020. 4. 30. 이전은 5천만 원) 이하 계약 건의 전자공개 수의계약 절차 미준수 등 아래 [표 1]과 같이 동일계정과목 또는 동일·유사물품 구매계약 총 36건(2021년 28건, 2022년 2건, 2023년 6건)은 분할발주를 통해 수의계약을 체결한 사실이 확인되었다.

[표 1] 물품 분할 구매요청 및 계약체결 내역

(단위 : 원)

연번	구매요청일	계약일자	구매내역	계정과목	업체명	추정가격	요청부서	공시공후 계약체결	공사내역
1	2021. 6. 16.	2021. 7. 2.	알루미늄봉 외 11종	기타잡자재비	○●☎○◆	*,***,***	계전팀	○	000 #1,2Block 계획예방 정비공사*
2	2021. 6. 9.	2021. 7. 2.	동봉 외 12종	기타잡자재비	\$◀▷○	*,***,***	계전팀	○	
3	2021. 6. 17.	2021. 7. 2.	부품상자, 부품관함 외 7종	기타잡자재비	♣&○	*,***,***	계전팀	○	
4	2021. 6. 18.	2021. 7. 2.	세정제 외 5종	기타잡자재비	♣&○	*,***,***	계전팀	○	
5	2021. 6. 22.	2021. 7. 2.	가켓러버가켓체외 3종	기타잡자재비	♣&○	*,***,***	계전팀	○	
6	2021. 6. 21.	2021. 7. 2.	그라인딩휠 외 3종	기타잡자재비	♣&○	*,***,***	계전팀	○	
7	2021. 6. 23.	2021. 7. 6.	아세탈 외 10종	기타잡자재비	♣&○	*,***,***	계전팀	○	
소 계						**,***,***		7	
8	2021. 6. 24.	2021. 7. 3.	체인 블럭 외 5종	소모품비/공기구	0☎◀♥♣\$	*,***,***	계전팀	○	
9	2021. 6. 21.	2021. 7. 6.	지그베이스 외 16종	소모품비/공기구	0☎◀♥♣\$	*,***,***	계전팀	○	
10	2021. 6. 17.	2021. 7. 6.	투광등 외 11종	소모품비/공기구	0☎◀♥♣\$	*,***,***	계전팀	○	
11	2021. 6. 18.	2021. 7. 6.	서어피스 게이지 외 10종	소모품비/공기구	0☎◀♥♣\$	*,***,***	계전팀	○	
12	2021. 6. 22.	2021. 7. 6.	토오크 렌치 외 12종	소모품비/공기구	0☎◀♥♣\$	*,***,***	계전팀	○	
13	2021. 6. 23.	2021. 7. 8.	C-클램프 외 9종	소모품비/공기구	0☎◀♥♣\$	*,***,***	계전팀	○	
소 계						**,***,***		6	
14	2021. 10. 18.	2021. 10. 22.	열풍기 외 4종	소모품비/공기구	♣●☎○	*,***,***	안전담당	-	
15	2021. 10. 20.	2021. 10. 24.	진공 청소기 외 13종	소모품비/공기구	♣&○	*,***,***	안전담당	-	
소 계						*,***,***			
16	2021. 10. 22.	2021. 10. 24.	형광자분스프레이 외 16종	기타잡자재비	\$◀▷○	*,***,***	계전팀	-	
17	2021. 10. 26.	2021. 10. 27.	PE필름 외 13종	기타잡자재비	♠♥●@	*,***,***	계전팀	-	
소 계						*,***,***			
18	2021. 11. 3.	2021. 11. 18.	라텍스장갑 외 8종	기타잡자재비	○●☎○◆	*,***,***	계전팀	-	
19	2021. 11. 4.	2021. 11. 19.	절삭유 외 21종	기타잡자재비	○●☎○◆	**,***,***	계전팀	-	
소 계						**,***,***			
20	2021. 11. 10.	2021. 11. 18.	방진마스크	소모품비/안전장구	○●☎○◆	*,***,***	계전팀	-	
21	2021. 11. 15.	2021. 11. 18.	방진마스크 외 3종	소모품비/안전장구	▣○●%	*,***,***	안전담당	-	
소 계						*,***,***			

연번	구매요청일	계약일자	구매내역	계정과목	업체명	추정가격	요청부서	공사준공 후 계약체결	공사내역
22	2021. 11. 12.	2021. 12. 3.	체인 톱 외 12종	소모품비/공기구	♣&◎	*, ***, **	안전담당	○	OOO #1,2Block 계획예방정비 공사
23	2021. 11. 15.	2021. 12. 5.	체인블럭 부속품 외 5종	소모품비/공기구	♠♥●@	*, ***, **	안전담당	○	
소 계						*, ***, **		2	
24	2021. 11. 10.	2021. 12. 3.	선반용 바닥재 외 8종	기타잡자재비	♠♥●@	*, ***, **	계전팀	○	
25	2021. 11. 15.	2021. 12. 5.	선반용 바닥재 외 6종	기타잡자재비	♠♥●@	*, ***, **	안전담당	○	
26	2021. 11. 16.	2021. 12. 5.	세척제 외 7종	기타잡자재비	♣&◎	*, ***, **	계전팀	○	
27	2021. 11. 18.	2021. 12. 5.	핸드체인 외 6종	기타잡자재비	♣&◎	***, **	계전팀	○	
28	2021. 11. 19.	2021. 12. 5.	햏팩 외 6종	기타잡자재비	♣&◎	*, ***, **	계전팀	○	OOO ♠♥@% 발전설비 경상정비 공사
소 계						*, ***, **		5	
29	2022. 2. 25.	2022. 3. 8.	프라스틱 망치 외 27종	소모품비/공기구	♠♥●@	*, ***, **	계전팀	-	
30	2022. 2. 28.	2022. 3. 8.	PVC 용접기 외 2종	소모품비/공기구	○●☎◎◆	***, **	계전팀	-	
소 계						*, ***, **			
31	2023. 4. 10.	2023. 4. 12.	알곤 콜렛척 외 34종	소모품비/공기구	0☎◀♥♣♠\$	*, ***, **	계전팀	-	
32	2023. 4. 12.	2023. 4. 13.	아이 너트 외 1종	소모품비/공기구	0☎◀♥♣♠\$	*, ***, **	계전팀	-	
소 계						*, ***, **			2023년 1,2블록 가스터빈 LTSA CI+급 계획정비 용역*
33	2023. 5. 23.	2023. 5. 26.	장판 외 5종	기타잡자재비	\$◀▷○	***, **	계전팀	-	
34	2023. 5. 24.	2023. 5. 30.	스폰지 외 10종	기타잡자재비	0☎◀♥♣♠\$	*, ***, **	계전팀	-	
소 계						*, ***, **			
35	2023. 6. 7.	2023. 6. 12.	조합페인트 외 5종	기타잡자재비	\$◀▷○	*, ***, **	계전팀	-	
36	2023. 6. 9.	2023. 6. 13.	타이백 외 5종	기타잡자재비	\$◀▷○	*, ***, **	계전팀	-	
소 계						*, ***, **			
합 계						***, ***, **		20	

주) 2021년도 1,2블록 계획예방정비공사(A급) 공사기간 : 1블록(2021. 10. 4. ~ 2021. 11. 24.(52일), 2블록(2021. 5. 10. ~ 2021. 6. 28.(50일))
2023년도 1,2블록 가스터빈 CI+ 계획정비 용역 공사기간 : 1블록(2023. 10. 10. ~ 2023. 11. 2.), 2블록(2023. 5. 29.~2023. 6. 22.)
자료) SAP 구매계약관리 자료 및 OOO사업소 소명 자료 활용

위 [표 1]의 계약체결 시점에 대해 구체적으로 살펴보면 2021년도 1,2블록 계획예방정비공사(A급), 1,2블록 가스터빈 LTSA MI 계획정비 용역[용역기간 : 1블록(2021. 10. 4. ~ 2021. 11. 24., 52일), 2블록(2021. 5. 10. ~ 2021. 6. 28., 50일)] 수행을 위해 발주한 물품 구매계약 중 총 20건은 아래 [표 2]와 같이 준공기한 이후 계약체결한 사실이 확인되었다.

[표 2] 공사 및 용역 준공 이후 계약체결 내역

(단위 : 원)

연번	공사명	공사준공일	계약일자	초과일수	구매내역	구매용도	추정가격
1	2블록 계획예방정비공사	2021. 6. 28.	2021. 7. 2.	4	알루미늄봉 외 11종	2블록 계획예방정비공사 잡자재 구매-5차	*, ***, **
2	2블록 계획예방정비공사	2021. 6. 28.	2021. 7. 2.	4	동봉 외 12종	2블록 계획예방정비공사 기타잡자재구매-2차분	*, ***, **

연번	공사명	공사준공일	계약일자	초과일수	구매내역	구매용도	추정가격
3	2블록 계획예방정비공사	2021. 6. 28.	2021. 7. 2.	4	부품상자, 부품보관함 외 7종	2블록 계획예방정비공사 기타잡자재 구매-6차	*, ***, ***
4	2블록 계획예방정비공사	2021. 6. 28.	2021. 7. 2.	4	세정제 외 5종	2블록 계획예방정비공사 기타잡자재-7차	*, ***, ***
5	2블록 가스터빈 LTSA MI 계획정비 용역	2021. 6. 28.	2021. 7. 2.	4	가스켓 리무버, 가스켓 제거제 외 3종	2블록 LTSA MI 기타잡자재 구매-9차	*, ***, ***
6	2블록 계획예방정비공사	2021. 6. 28.	2021. 7. 2.	4	그라인딩휠 외 3종	2블록 계획예방정비공사 기타잡자재 구매-8차	*, ***, ***
7	2블록 가스터빈 LTSA MI 계획정비 용역	2021. 6. 28.	2021. 7. 6.	8	아세탈 외 10종	2블록 LTSA MI 계획정비 기타잡자재 구매-10차분	*, ***, ***
8	2블록 가스터빈 LTSA MI 계획정비 용역	2021. 6. 28.	2021. 7. 3.	5	체인 블럭 외 5종	2블록 LTSA MI 계획정비 소모성공기구 구매-9차분	*, ***, ***
9	2블록 계획예방정비공사	2021. 6. 28.	2021. 7. 6.	8	지그베이스 외 16종	2블록 계획예방정비공사 소모성공기구 구매-6차분	*, ***, ***
10	2블록 계획예방정비공사	2021. 6. 28.	2021. 7. 6.	8	투광등 외 11종	2블록 계획예방정비공사 소 모성공기구 구매-4차분	*, ***, ***
11	2블록 계획예방정비공사	2021. 6. 28.	2021. 7. 6.	8	서어피스 게이지 외 10종	2블록 계획예방정비공사 소모성공기구-5차	*, ***, ***
12	2블록 가스터빈 LTSA MI 계획정비 용역	2021. 6. 28.	2021. 7. 6.	8	토오크 렌치 외 12종	LTSA M 계획정비 소모성공기구 구매-7차분	*, ***, ***
13	2블록 가스터빈 LTSA MI 계획정비 용역	2021. 6. 28.	2021. 7. 8.	10	C-클램프 외 9종	2블록 LTSA MI 계획정비 소모성공기구 구매-8차분	*, ***, ***
14	1블록 계획예방정비공사	2021. 11. 24.	2021. 12. 3.	9	체인 톱 외 12종	#1CC O/H 소모성 공기구(8차, 기계, 체인톱 외 12건)	*, ***, ***
15	1블록 계획예방정비공사	2021. 11. 24.	2021. 12. 5.	11	체인블럭 부속품 외 5종	#1CC O/H 소모성 공기구(9차, 기계, 체인블럭 부속품)	*, ***, ***
16	1블록 계획예방정비공사	2021. 11. 24.	2021. 12. 3.	9	선반용 바닥재 외 8종	1 Block CH 잡자재 구입(선반용 바닥재 외 8건)(계전 7차)	*, ***, ***
17	1블록 계획예방정비공사	2021. 11. 24.	2021. 12. 5.	11	선반용 바닥재 외 6종	1 Block CH 잡자재 구입(선반용 바닥재 외 6건)	*, ***, ***
18	1블록 계획예방정비공사	2021. 11. 24.	2021. 12. 5.	11	세척제 외 7종	1 Block CH 잡자재구매(세척제 외 7건)(♣●◆ 8차)	*, ***, ***
19	1블록 계획예방정비공사	2021. 11. 24.	2021. 12. 5.	11	핸드체인 외 6종	1 Block CH 잡자재구매(핸드체인 외 6건)(○●▲ 8차)	*, ***, ***
20	1블록 계획예방정비공사	2021. 11. 24.	2021. 12. 5.	11	햇팩 외 6종	1 Block CH 잡자재구입(햇팩 외 6건)(♣●◆ 9차)	*, ***, ***
합 계							*, ***, ***

자료) SAP 구매계약관리 자료 및 OOO사업소 소명 자료 활용

또한, 감사대상기간(2021. 1. 25. ~ 2023. 12. 31.) 동안 물품의 추정가격이 3백만 원 이상(발주처 실적정산분은 5백만 원 이상), 1억 원(2020. 4. 30. 이전은 5천만 원) 이하인 경우에 대해 전자공개 수의계약 실시 여부 검토 결과, 아래 [표 3]과 같이 총 16건에 대해 「국가계약법 시행령」 제26조제1항제5호 가목에 따른 소액의 사유(SAP 구매시스템 등록 기준)로 수의계약을 체결하였다.

[표 3] 전자공개 수의계약 미실시 내역

(단위 : 원)

연번	계약일자	구매내역	계정과목	업체명	추정가격	요청부서	계약심의 위원회결정	공사내역
1	2021. 8. 12	교육용 탁자 외 8종	비품	주식회사 ▲△♣	**,***,***	▶♠♠	-	000 ♠♠@% 발전설비 경상정비 공사
2	2021. 10. 20	전기차량 충전기	비품	◆%▶♠(주)	*,***,***	▶♠♠	-	
3	2021. 3. 12	체인블럭 외 107종	소모품비/공기구	○●☎○◆	**,***,***	♣○◆	-	
4	2021. 11. 16	작업매트(갈판) 외 13종	품질개선촉진비	♠♣○@◀	*,***,***	★▽○☎	-	
5	2023. 8. 30	충전 임팩트 렌치 외 7종	소모품비/공기구	(주)◆♠♣○◆♥	*,***,***	♣@▽○	-	
6	2021. 6. 17	충전기 외 7종	기타잡자재비	○●☎○◆	*,***,***	○●▲	-	000 #1,2Block 계획예방정비공사
7	2021. 6. 17	고무판(책상용) 외 10종	기타잡자재비	○●☎○◆	*,***,***	○●▲	-	
8	2021. 6. 21	그라인딩휠 외 55종	기타잡자재비	○●☎○◆	**,***,***	○●▲	심의결정	
9	2021. 6. 21	L형 알렌 렌치 외 53종	소모품비/공기구	☎◀♥♠♣\$	**,***,***	○●▲	심의결정	
10	2021. 7. 6	충전함마드릴 외 7종	소모품비/공기구	☎◀♥♠♣\$	*,***,***	○●▲	-	
11	2021. 10. 15	검전기	소모품비/안전장구	♣&○	*,***,***	★▽○☎	-	000 #1,2Block 계획예방정비공사
12	2021. 11. 9	마스크 외 36종	소모품비/안전장구	♣●☎	**,***,***	★▽○☎	심의결정	
13	2021. 11. 19	방진마스크 외 21종	소모품비/안전장구	▣●○%	**,***,***	★▽○☎	-	
14	2023. 10. 19	추락방지 에어백 외 1종	소모품비/안전장구	♥♣○◆▣○☎@%	*,***,***	◆●△	-	2023년 1,2블록 가스터빈 LTSA C+급 계획정비 용역
15	2023. 11. 1	방진마스크 외 28종	소모품비/안전장구	♥♣○◆▣○☎@%	**,***,***	◆●△	-	
16	2023. 10. 10	알곤 캡 외 15종	소모품비/공기구	♥♣○◆▣○☎@%	*,***,***	♣@▽○	-	2023년도 1,2블록 계획 예방정비공사(C+급)
합 계					**,***,***			

자료) SAP 구매계약관리 자료 및 000사업소 소명 자료 활용

다만, 상기 분할발주, 공사 및 용역 준공일 후 계약체결, 전자공개 수의 계약 미실시는 사업소 개소 후 사업 수행 여건이 안정되지 않은 상황에서 총무팀 직원 1명으로 1,2블록 A급 계획예방정비공사를 바로 수행하여야 하여, 업무가 과중하게 발생하는 상황에서 계약 행정절차를 모두 준수하기에 어려웠던 점, 공사 수행 필요 자재, 공기구 등의 조달 지연할 경우 공정 지연, 준공일이 지연으로 고객사의 우리 회사에 대한 신뢰도가 저하될 우려가 있어 이를 방지하기 위한 노력의 일환이었다는 점을 고려할 필요가 있다.

따라서, 그러한 적극적인 노력을 바탕으로 계획예방정비공사 등 2건의 공사를 정해진 공기 내에 성공적으로 수행하였으며 전력의 안정적 공급과 고객의 우리 회사에 대한 신뢰도 제고를 통한 2년 연장계약 체결¹²⁾에 기여한 점 등을 감안하여 적극업무 면책 가능성을 검토하고자 한다.

■ [적극업무면책 신청] 적극업무 면책(감경) 검토

면책(감경)대상 업무 및 대상자

- 대상업무 : 2021년도 1,2블록 계획예방정비공사 및 2021년도 1,2블록 가스터빈 LTSA MI 계획정비 용역 2건의 공사 수행 시 분할발주 28건, 공사 및 용역 준공 후 계약 체결 20건에 대한 구매절차 미준수
- 면책대상 : 000사업소 계약담당자 1명

면책(감경)사유

- 공익성 : 000사업소는 “000♠@% 발전설비 경상정비공사”(공사기간 : 2014. 12. 1. ~ 2018. 2. 28.) 사업종료에 따라 2018년 3월 1일부 폐지 후 재수주(공사기간 : 2021. 1. 25. ~ 2024. 1. 24., 2년 연장 조건부) 한 상황으로 사업 초기 경상공사 및 계획예방정비공사 등 공기 준수와 발전설비의 안전성 확보를 통한 전력의 안정적인 공급이라는 공공의 이익과 고객가치 창출, 지속가능한 사업 수주 및 연장계약을 위해 고객사의 요청에 적극 대응하는 과정에서 발생하였음.
- 적극성 : 000사업소가 2021년 1월 25일 개소 후 계약담당자는 2021년 3월 13일에 전입하여, 사업수행 여건이 마련되지 않은 상황에서 사업소 총무분야 전반에 대해 담당 1인으로 업무를 수행하였고, 사업소 개소 후 당해연도 5월 10일부터 1,2블록 계획예방정비 A급, 가스터빈 LTSA MI 계획정비 용역을 곧바로 시작하게 되면서 업무가 과중되는 상황이었음. 따라서, 공사 및 용역 수행에 필요한 잡자재, 공기구, 안전장구의 신속한 조달을 우선적으로 진행하여 업무의 과중함으로 인해 불가피하게 사후에 계약 체결하였으나, 해당 행위는 공정상 적기 작업 미완료로 인한 고객사의 우리 회사에 대한 신뢰도 저하 방지, 전체적인 준공일 지연 방지, 전력수급 일정에 차질 발생 방지를 위하여 적극적인 노력을 한 결과로 발생하였음.

12) 현재 “000♠@% 발전설비 경상정비공사”는 2014. 12. 1. ~ 2018. 2. 28. 기간 동안 사업수행 이후 동일 발주사로부터 수의계약의 방법으로 계약체결(공사기간 : 2021. 1. 25. ~ 2024. 1. 24., 2년 연장 조건부)하여, 3년간 경상정비공사, 계획예방정비공사 등 사업 수행 후 2024년 1월 23일 2년 연장계약 체결한 공사임.

- 고의, 중과실 : 해당 구매계약 관련하여 000사업소 계약담당자는 사적인 이해관계가 전혀 없으며, 구매관리시스템(MM)을 통하여 구매요청, 구매계획수립, 계약체결, 정산한 점 등을 비추어 볼 때 중대한 절차상의 하자는 없는 것으로 판단됨.

면책신청 검토결과

- 2021년도 1,2블록 계획예방정비공사 및 2021년도 1,2블록 가스터빈 LTSA MI 계획정비 용역 2건의 공사 수행 시 분할발주 28건, 공사 및 용역 준공 후 계약체결 20건에 대하여 사업소가 안정되지 않은 상황에서 구매 요청 대로, 분할발주하거나 전자공개 수의계약 요건에 해당함에도 수의계약을 체결하는 등 구매업무를 부적정하게 처리하였으나, 해당 행위가 공정상 적기 작업 미완료로 인한 고객사의 우리 회사에 대한 신뢰도 저하 방지, 전체적인 준공일 지연 방지, 전력수급 일정에 차질 발생 방지를 위하여 적극적인 노력을 한 점, 해당 업무 관련자는 사적인 이해관계가 없으며 계약체결 및 정산업무는 구매관리시스템(MM)을 통해 이루어진 점 등을 종합적으로 감안하였을 때, 공익성 및 적극성 요건을 충족하며 고의 또는 중대한 과실이 없는 것으로 판단하여 면책을 인용함이 타당할 것으로 사료됨.

(적극업무면책 인용 : 경고→주의)

관계부서 의견 000사업소는 2021. 1. 25일 사업소 개소 후 정비수행 기반이 안정화되기 전에 1, 2 블록 A급 계획예방정비공사 등 O/H 공사를 긴급히 진행하게 되어 공사 수행 인력 대비 과도한 업무로 인하여 계약 업무 관련 업무 처리에 미흡함이 있었음을 인정하였으며, 향후 유사사례 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

관련자 의견 및 검토 결과

계약담당자인 MGB 대리는 실지 감사 시 2021년도 분할 발주 시행 및 전자공개 수의계약 미실시 사유에 대해 2021년도 1,2블록 계획예방정비공사(A급), 1,2블록 가스터빈 LTSA MI 계획정비 용역의 원활한 수행을 위해 소요시기 긴급, 수의계약 대상업체 중 정부권장정책 이행(공공구매) 등을 위하여 수의계약을 체결하였다고 주장하였다.

그러나 계약체결 당시 계약심의위원회 심의나 내부품의 등을 통해 업체 선정 기준과 수의계약의 법적 근거에 대한 검토 절차를 거친 건은 일부 3건에 지나지 않으며, 구매요청과 계약체결 시점 간 계약업무 처리에 충분한 업무처리 일수, 전산시스템 상 수의계약 사유를 '소액수의계약'으로 입력한 점 등을 고려하였을 때, 일부 소명 건을 제외하고는 상기 주장은 받아들이기 어렵다.

조치할 사항 000사업소장은

- ① 물품 분할발주 및 전자공개 수의계약 등 계약절차 준수를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조치
000사업소	대리	MGB	계약 담당	2021. 3. 13. ~ 현재	물품 분할발주 및 전자공개 수의계약 등 계약절차 미준수 No. 003, 007, 009 해당	경고 →주의